De : Autorité de Protection des Données Personnelles contact@apdp.bj
Objet : PV sessions
Date : 25 sept. 2024 à 17:55:11
À : Feliho feliho@me.com
Cc : President president@apdp.bj, Monclaude2002 monclaude2002@yahoo.fr, Nazifatou Kouré ISSA n.issa@apdp.bj

Bonjour Monsieur,

A la demande du Président de la session contentieuse de l'APDP, je vous prie de trouver ci- joints, les Procès verbaux des audiences précédentes.

Veuillez noter que le dossier a été renvoyé une nouvelle fois pour le 23 octobre 2024 à 16 heures. La lettre d'invitation vous sera envoyée en temps opportun.

Bonne réception.

--

Rue 6.076 « Aïdjèdo, Immeuble El MARZOUK Joël »
01 BP : 04837 Cotonou | (+229) 21 32 57 88
Contact@apdp.bj
IFU : 4201810471821

@apdp.benin
(+229) 69 55 00 00
@APDP_BENIN
@apdp_benin

Les informations contenues dans ce message et les pièces jointes (ci-après dénommés le message) sont confidentielles et peuvent être couvertes par le secret professionnel. Si vous n'êtes pas le destinataire de ce message, il vous est interdit de le copier, de le faire suivre, de le divulguer ou d'en utiliser tout ou partie. Si vous avez reçu ce message par erreur, nous vous remercions de le supprimer de votre système, ainsi que toutes ses copies, et d'en avertir immédiatement l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP), par message de retour. Il est impossible de garantir que les communications par messagerie électronique arrivent en temps utile, sont sécurisées ou dénuées de toute erreur, altération, falsification ou virus. En conséquence, l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel décline toute responsabilité du fait des erreurs, altérations, falsifications ou omissions qui pourraient en résulter. Le contenu de ce message ne représente en aucun cas un engagement de la part de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel sous réserve de tout accord conclu par écrit entre vous et l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel. Toute publication, utilisation ou diffusion, même partielle, doit être autorisée préalablement.

**PV du 19-06-24 FELIHO vs BALLEY.pdf**
799 KB

**PV du 24-07-24- FELIHO vs BALLEY.pdf**
739 KB




**PV du 28-08-24- FELIHO vs BALLEY.pdf**

667 KB

Gilles SIxte FELIHO
60, rue Gustave EIFFEL
94000 CRÉTEIL
feliho@me.com
A :
Monsieur le Président
Autorité de Protection des
données personnelles
contact@apdp.bj
Cotonou (BÉNIN)

Paris, le 21 Octobre 2024

Aff. Plainte contre Monsieur Félix A. BALLEY

Objet : Mes observations et prétentions après lecture

des procès verbaux de séance des 19 juin ; 24 juillet ; et 28 août 2024

Monsieur le Président, et Mesdames et Messieurs les Conseiller.e.s de la Plénière contentieuse,

J'ai l'honneur d'accuser réception, au 25 septembre 2024, des procès verbaux visés en objet d'une part et au 17 octobre 2024 de votre lettre d'invitation pour votre session du 23 octobre 2024 à 16 heures d'autre part. Je vous en remercie.

Je vous assure de ma présence à cette session, pour autant que je reçoive le lien de participation.

En tout état de cause, je vous prie de bien vouloir prendre connaissance ci-après des observations et demandes que j'entends faire valoir lors de votre prochaine session, en réponse à celles de M. BALLEY.

1. A titre liminaire : rappel des faits

- Monsieur BALLEY a utilisé mes données personnelles à mon insu. Il donc violé mes droits : à l'information ; au consentement ; d'accès, de rectification et de suppression ; d'opposition (Pièces n°s 1 ; 2 et 3 de ma plainte du 3 octobre 2023).

- Il m'a dissimulé les usages qu'il a fait de mes données, lesquels sont contraires à mes intérêts.

2. Sur les observations de Monsieur BALLEY et de son avocat Me AVLESSI

Sans fondement juridique précis, ils invoquent : *"les devoirs que la loi met à sa charge en raison de son office" ;* et que "*son action fait suite à une décision de justice devenue exécutoire*" qu'ils ne produisent pas.

Cela ne résiste pas à l'analyse :

1. En vertu de l'article 380 du Code du numérique, les notaires et, donc Monsieur BALLEY, sont soumis aux obligations du responsable du traitement.

2. Les données personnelles font partie intégrante de la vie privée, et aucune juridiction, aucune décision, n'a le pouvoir de conférer à un notaire mission de faire usage de données personnelles, au surplus à l'insu de la personne concernée. Encore moins, à des fins frauduleuses, comme en l'espèce. La dissimulation du certificat d'acquit de droit litigieux et de ses suites, est assez éloquente.

A l'évidence, Monsieur BALLEY cherche à semer la confusion dans les esprits. La preuve, il donne trois versions différentes et contradictoires des faits :

- le 20 octobre 2016 il se prévalait auprès de la direction des domaines, d'un mandat et agir au nom de Gilles Sixte FELIHO, pour obtenir la délivrance du certificat d'acquit de droit (Pièce n°1 précitée) ;

- le 07 Septembre 2023, dans sa propre lettre, il affirmait contre toute attente, que je ne suis pas partie aux actes au rang de son répertoire, pour justifier une violation de mon droit d'accès (Pièce n°3) ;

- enfin le 19 juin 2024 devant votre Autorité, il prétend, sans preuve, que son action ferait suite à une décision de justice devenue exécutoire, pour justifier ses manquements à ses obligations de responsable du traitement des donnée et notamment : aux principes de licéité, loyauté, transparence.

Ces trois versions sont fausses, comme il a été démontré.

L'argument selon lequel *"les faits en question sont antérieurs à la promulgation du code du numérique"* est tout aussi vain. La protection des données à caractère personnel en République du Bénin date de la loi n° 2009-09 du 24 mai 2009. La loi de 2017 qui la remplace, n'a fait que renforcer ce qui existait déjà.

Concernant l'article 382 qui prévoit deux exceptions, dont les pouvoirs des tribunaux dans le cadre d'une procédure judiciaire, Monsieur BALLEY ne peut s'en prévaloir, car il est sans lien avec les faits de l'espèce. De plus, l'article 415 du code du numérique l'oblige, notamment, à informer la personne concernée.

Le plus dangereux, c'est que Monsieur BALLEY est dans une logique de négation de mes droits légaux sur mes propres données personnelles et qu'il me dissimule d'autres manquements à mes droits.

Vu l'extrême gravité des violations relevées au code du numérique, et de la circonstance que Monsieur BALLEY est de par son métier supposé connaître et respecter la loi et les droits fondamentaux :

- 1. Rejeter les demandes de clémence et prétentions de Monsieur Félix A. BALLEY

- 2. Prononcer toutes sanctions pertinentes contre Monsieur BALLEY

- 3. Assortir lesdites sanctions d'une injonction à la suppression, à l'initiative de Monsieur Félix A. BALLEY, avec obligation de résultat, de toutes mes données personnelles sur ledit certificat, par application de l'article 456 de la loi précitée, et sous astreinte de 50 000 FCFA par jour de retard, pour compter de la date de votre décision.

- 4. Ordonner la publication dans les 8 jours, au plus tard, suivant la date de votre décision et sous astreinte de 50 000 FCFA par jour de retard, des sanctions et injonctions qui seront prononcées. Cette publication doit figurer en page de couverture dans au moins 5 journaux béninois, ainsi que dans un journal international notoire. Les frais de publication seront exclusivement et intégralement à la charge de Monsieur Félix A. BALLEY

- 5. Informer sans délai Monsieur le Procureur de la République, en application de l'article 483 de la loi précitée, en son point 9, des infractions commises par Monsieur BALLEY au code du numérique.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de ma considération distinguée.

Gilles Sixte FELIHO

Formateur juridique certifié
Médiateur professionnel diplômé

Ancien Conseiller juridique du Président de la BIDC

RÉPUBLIQUE DU BENIN

Rue 6.076 « Aïdjèdo, Immeuble El MARZOUK Joël »
01 BP : 04837 Cotonou
+229 21 32 57 88 / 69 55 00 00
contact@apdp.bj
www.apdp.bj

# PROCES-VERBAL DE SEANCE

## LA PLENIERE SIEGEANT EN MATIERE CONTENTIEUSE

**DATE :** 19 juin 2024

**DOSSIER** : n°2023- C/010/DST/SCC/CTJ

**COMPOSITION ET PRESIDENCE**

La plénière de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel statuant en session de contentieux sous la présidence de Monsieur Claude Dieu Donné MONTCHO et composée de :

- Mme Viviane OROU TAMA ;
- M. Claude Dieu Donné MONTCHO ;
- M. Judicaël TANDJIEKPON ;
- M. Codjo Louis DOSSOU ;
- M. Charles TOKO ;
- M. Friggens Jeffrey ADJAVON.

Réunie à la salle des délibérations au siège de l'institution le 19 juin 2024 à 18 heures 15 minutes,

**PROCEDURE**

a appelé la procédure suivie contre Monsieur Félix BALLEY,

**PARTIES**

- Monsieur Félix BALLEY, Notaire, assisté de son conseil ;
- Maître Paul AVLESSI, Avocat au Barreau du Bénin ;
- Monsieur Gilles Sixte FELIHO, plaignant (absent à l'audience).

**EN PRESENCE DE :**

Bureau de l'Autorité
- Monsieur Luciano HOUNKPONOU, Président ;
- Monsieur Amouda ABOU SEYDOU, Rapporteur ;

Secrétaires
- Monsieur Awali BOUBAKAR ;
- Madame Valentine AHOUANGAN ;

Lesquels ne prennent pas part aux délibérations.

**IL EST RAPPELE**

Le code du numérique en son livre V$^{ème}$ a instauré un régime légal de protection des données personnelles et de la vie privée.

Aux nombres des obligations mises à la charge des responsables de traitements, le code a prévu en ses articles 383.1, 389 alinéa 1, 405 et 407, le recueil du consentement auprès de la personne concernée et l'obligation d'accomplissement des formalités préalables des traitements de données à caractère personnel, auprès de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP).

Il ressort du présent dossier que par lettre en date du 02 octobre 2023, reçue au secrétariat de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) le 03 octobre 2023, Monsieur Gilles Sixte FELIHO a saisi l'Autorité d'une plainte contre Maître Félix A. BALLEY. Il lui reproche d'avoir collecté, traité ses données personnelles sans avoir préalablement respecté les conditions générales de licéité, de transparence, et d'information de traitements de données personnelles conformément aux dispositions des articles 517, 383, 384, 416 et 437 du code du numérique.

Ayant accusé réception de cette plainte par lettre n°2023-1793/APDP/RAPP/DST/SCC/MT du 14 décembre 2023, l'Autorité a, à la même date adressé, au notaire par lettre n°2023-1793/APDP/RAPP/DST/SCC/MT une "*Interpellation et mise en demeure* » libellée, entre autres comme suit :

« *Nous vous invitons à transmettre à l'APDP* ***8 jours au plus tard dès réception de la présente****, les autorisations et consentement en vertu desquels vous auriez procédé à ces traitements.*

*(…)*

*Cette interpellation est faite en vertu des articles 452, alinéa 2, 487 et 488 du code du numérique* ».

Dans sa réponse datée du 27 décembre 2023, dans laquelle il affirme avoir reçu la correspondance de l'APDP le 18 décembre 2023, le notaire rejette le bien-fondé des incriminations portées contre lui en excipant des devoirs que la loi met à sa charge en raison de son office.

C'est en raison des faits ci-dessus relatés que l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) a engagé la présente procédure en vue de l'application, le cas échéant, de la loi.

**IL EST EXPOSE / DECIDE**

Après les présentations, le Président de séance a demandé au Rapporteur de l'APDP, de présenter les faits, objet de la présente procédure.

Celui- ci a rappelé les faits ci- dessus et insisté sur la violation du principe de consentement exigé avant tout traitement de données à caractère personnel et le défaut de formalités auprès de l'Autorité.

Maître BALLEY, l'accusé, a développé que son action fait suite à une décision de justice devenue exécutoire, qui, en sa qualité de Notaire, officier public, l'oblige à consulter les dossiers contenant des données à caractère personnel. Il précise n'avoir collecté aucune information ou donnée à caractère personnel, tout étant contenu dans la décision du tribunal qui fonde son action.

Pour Me AVLESSI, avocat de l'accusé, les faits en question sont antérieurs à la promulgation du code du numérique et précise que son client a été saisi dans le cadre de sa fonction notariale et bénéficie des exceptions contenues dans l'article 382 du code du numérique. Il a également invité la Plénière à remarquer que son client a répondu à l'interpellation de l'APDP dans le délai légal de la mise en demeure. Pour finir, Maître AVLESSI a invité la Plénière à débouter Monsieur Gilles Sixte FELIHO et s'est excusé au nom de son client quant à l'ignorance de l'obligation légale de mise en conformité.

Le Président de séance après consultation des Conseillers, **a mis le dossier en délibéré pour le 24 juillet 2024 à 16 heures 30 minutes pour comparution ou audition de Monsieur Gilles Sixte FELIHO.**

Maître Félix BALLEY et son conseil se sont retirés et le présent procès-verbal a été établi.

La séance a été levée à 19 heures 03 minutes.

Fait à Cotonou le 19 juin 2024

Le secrétaire de séance

**Awali BOUBAKAR**

Le Président

**Claude D. MONTCHO**

PJ : **Copie rapport d'instruction.**

RÉPUBLIQUE DU BENIN

Rue 6.076 « Aïdjèdo, Immeuble El MARZOUK Joël »
01 BP : 04837 Cotonou
+229 21 32 57 88 / 69 55 00 00
contact@apdp.bj
www.apdp.bj

# PROCES-VERBAL DE SEANCE

## LA PLENIERE SIEGEANT EN MATIERE CONTENTIEUSE

**DATE :** 24 juillet 2024

**DOSSIER** : n°2024- C/010/DST/SCC/CTJ

**COMPOSITION ET PRESIDENCE**

La plénière de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel statuant en session de contentieux sous la présidence de Monsieur Claude Dieu Donné MONTCHO et composée de :

- Mme Viviane OROU TAMA ;
- M. Claude Dieu Donné MONTCHO ;
- M. Judicaël TANDJIEKPON ;
- M. Codjo Louis DOSSOU ;
- M. Charles TOKO ;
- M. Friggens Jeffrey ADJAVON.

Réunie à la salle des délibérations au siège de l'institution le 24 juillet 2024 à 17 heures 30 minutes,

**PROCEDURE**

a appelé la procédure suivie contre Monsieur Félix BALLEY,

**PARTIES**

- Monsieur Félix BALLEY, représenté par Maître Paul AVLESSI, Avocat au Barreau du Bénin ;
- Monsieur Gilles Sixte FELIHO, plaignant (Participant en ligne).

**EN PRESENCE DE :**

Bureau de l'Autorité
- Monsieur Luciano HOUNKPONOU, Président ;
- Monsieur Amouda ABOU SEYDOU, Rapporteur ;

Secrétaires
- Monsieur Awali BOUBAKAR ;
- Madame Valentine AHOUANGAN ;

Lesquels ne prennent pas part aux délibérations.



@apdpbenin229 contact@apdp.bj Numéro Vert 150

**IL EST RAPPELE**

Le code du numérique en son livre V$^{ème}$ a instauré un régime légal de protection des données personnelles et de la vie privée.

Aux nombres des obligations mises à la charge des responsables de traitements, le code a prévu en ses articles 383.1, 389 alinéa 1, 405 et 407, le recueil du consentement auprès de la personne concernée et l'obligation d'accomplissement des formalités préalables des traitements de données à caractère personnel, auprès de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP).

Il ressort du présent dossier que par lettre en date du 02 octobre 2023, reçue au secrétariat de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) le 03 octobre 2023, Monsieur Gilles Sixte FELIHO a saisi l'Autorité d'une plainte contre Maître Félix A. BALLEY. Il lui reproche d'avoir collecté, traité ses données personnelles sans avoir préalablement respecté les conditions générales de licéité, de transparence, et d'information de traitements de données personnelles conformément aux dispositions des articles 517, 383, 384, 416 et 437 du code du numérique.

Ayant accusé réception de cette plainte par lettre n°2023-1793/APDP/RAPP/DST/SCC/MT du 14 décembre 2023, l'Autorité a, à la même date adressé, au notaire par lettre n°2023-1793/APDP/RAPP/DST/SCC/MT une "*Interpellation et mise en demeure* » libellée, entre autres comme suit :

« *Nous vous invitons à transmettre à l'APDP* ***8 jours au plus tard dès réception de la présente****, les autorisations et consentement en vertu desquels vous auriez procédé à ces traitements.*

*(…)*

*Cette interpellation est faite en vertu des articles 452, alinéa 2, 487 et 488 du code du numérique* ».

Dans sa réponse datée du 27 décembre 2023, dans laquelle il affirme avoir reçu la correspondance de l'APDP le 18 décembre 2023, le notaire rejette le bien-fondé des incriminations portées contre lui en excipant des devoirs que la loi met à sa charge en raison de son office.

C'est en raison des faits ci-dessus relatés que l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) a engagé la présente procédure en vue de l'application, le cas échéant, de la loi.

**IL EST EXPOSE / DECIDE**

A l'audience du 19 juin 2024, après avoir écouté Maître BALLEY et son avocat, la Plénière a renvoyé le dossier pour comparution ou audition de Monsieur Gilles Sixte FELIHO.

A la présente audience, après que le plaignant Monsieur Gilles Sixte FELIHO se soit connecté, un rappel des conclusions de la dernière audience lui a été fait et le Président de

séance lui a expliqué que la Plénière ne peut faire suite à sa demande de mise à disposition du rapport d'instruction adressé à Monsieur Félix BALLEY mais qu'il lui est loisible de venir consulter le rapport d'instruction sur place ou mandater une personne pour le faire et lui en rendre compte.

Monsieur Gilles Sixte FELIHO s'est plaint d'avoir tardivement reçu le lien de connexion à la présente session contentieuse et a réitéré sa demande de recevoir copie du rapport d'instruction adressé à Monsieur Félix BALLEY.

Le Président de séance après consultation des Conseillers a instruit le Secrétariat à l'effet d'envoyer par mail une copie du procès- verbal de l'audience du 19 juin 2024 à Monsieur Gilles Sixte FELIHO, **a renvoyé ferme le dossier au 28 août 2024 à 17 heures pour continuation des débats, comparution de Monsieur Gilles Sixte FELIHO et prise de connaissance du rapport d'instruction sur place.**

Les parties se sont retirées et le présent procès-verbal a été établi.

La séance a été levée à 17 heures 44 minutes.

Fait à Cotonou le 24 juillet 2024

Le secrétaire de séance

**Awali BOUBAKAR**

Le Président

**Claude D. MONTCHO**

PJ : **Copie rapport d'instruction.**



@apdpbenin229 contact@apdp.bj Numéro Vert 150